

CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tên thủ tục	Giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất và trường hợp giao đất, cho thuê đất thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất và cho thuê rừng
Mã thủ tục	1.115577
Số quyết định	44/2026/QĐ-UBND
Cấp thực hiện	Xã
Loại thủ tục	TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực	Đất đai
Đối tượng thực hiện	Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX), Công dân Việt Nam, Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền	Chủ tịch UBND cấp xã
Địa chỉ tiếp nhận HS	"- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh tại địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, khu hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu, phường Tân Phong, tỉnh Lai Châu. Điện thoại: 0213.3796.888 - Trung tâm Phục vụ hành chính công các xã, phường"
Cơ quan được ủy quyền	
Cơ quan phối hợp	Chi cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

Khi nộp hồ sơ, người nộp hồ sơ được lựa chọn nộp bản sao giấy tờ và xuất trình bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, đối chiếu hoặc nộp bản chính giấy tờ hoặc nộp bản sao giấy tờ đã có công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật về công chứng, chứng thực. Trường hợp nộp hồ sơ theo hình thức trực tuyến thì hồ sơ nộp phải được số hóa từ bản chính hoặc bản sao giấy tờ đã được công chứng, chứng thực.

Trường hợp Trung tâm phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ thì chuyển hồ sơ đến Cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường cấp xã.

- Rà soát, kiểm tra hồ sơ; hướng dẫn người nộp hồ sơ làm lại hồ sơ hoặc bổ sung hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không đầy đủ, không hợp lệ;
- Kiểm tra thực địa; trường hợp giao đất và giao rừng, cho thuê đất và cho thuê rừng thì cơ quan lâm nghiệp kiểm tra thực địa hiện trạng khu rừng giữa hồ sơ và thực địa dự kiến giao;
- Chuyển thông tin đến các cơ quan chuyên môn có liên quan để thực hiện thủ tục xác định trường hợp được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất cho cả thời gian thuê theo quy định của pháp luật về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất (nếu có);
- Hoàn thiện hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, hồ sơ gồm:
 - + Dự thảo Tờ trình theo Mẫu số 23 tại Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số 44/2026/QĐ-UBND.
 - + Dự thảo Quyết định giao đất; cho thuê đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất và cho thuê rừng Mẫu số 06 tại Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số 44/2026/QĐ-UBND.
 - + Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất.
 - + Đơn đề nghị đề nghị giao đất; cho thuê đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất và cho thuê rừng và các văn bản người sử dụng đất nộp theo mục 3 thủ tục này.
- Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành quyết định.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét ban hành Quyết định giao đất; cho thuê đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất và cho thuê rừng.

- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai chuyển thông tin theo Mẫu số 32 tại Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số 44/2026/QĐ-UBND đến cơ quan tài chính đối với trường hợp phải nộp tiền để Nhà nước bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa bị mất hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất trồng lúa.
- Cơ quan tài chính xác định và ban hành Thông báo số tiền phải nộp theo Mẫu số 33 tại Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số 44/2026/QĐ-UBND.
- Cơ quan xây dựng xác định chi phí xây dựng hạ tầng theo quy định của pháp luật về xây dựng và chuyển thông tin đến cơ quan thuế đối với trường hợp phải xác định chi phí xây dựng hạ tầng.
- Cơ quan có chức năng quản lý đất đai Chuyển thông tin địa chính theo Mẫu số 31 tại Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số 44/2026/QĐ-UBND cho cơ quan thuế (đối với trường hợp xác định giá đất theo theo bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất).

Trường hợp phải xác định giá đất cụ thể thì tổ chức việc xác định giá đất. Sau khi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành quyết định phê duyệt giá đất thì thực hiện chuyển thông tin địa chính theo Mẫu số 31 tại Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số 44/2026/QĐ-UBND cho cơ quan thuế.

- Cơ quan thuế:
 - + Căn cứ Phiếu chuyển thông tin để xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp; đối với trường hợp được miễn tiền thuê đất một số năm thì cơ quan thuế theo dõi và thực hiện thủ tục tính tiền thuê đất trả tiền thuê hằng năm khi hết thời gian được miễn hoặc tính và thông báo tiền thuê đất nộp một lần cho cả thời gian thuê sau khi trừ đi thời gian được miễn tiền thuê đất một số năm; xác định các nghĩa vụ tài chính khác phải nộp theo quy định.
 - + Ban hành thông báo nộp tiền gửi cho người sử dụng đất.
- Người sử dụng đất nộp các nghĩa vụ tài chính theo thông báo của cơ quan thuế và thông báo của cơ quan tài chính (nếu có).

- Cơ quan thuế và cơ quan tài chính (nếu có) xác nhận hoàn thành nghĩa vụ tài chính và gửi thông báo kết quả cho cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường cấp xã.

- Trình Chủ tịch Ủy ban nhân cấp xã ký cấp Giấy chứng nhận;

- Trình Chủ tịch Ủy ban nhân cấp xã ký hợp đồng thuê đất đối với trường hợp Nhà nước cho thuê đất thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Ký Hợp đồng thuê đất.

- Chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai và cơ quan chuyên môn về lâm nghiệp;

- Việc bàn giao đất hoặc bàn giao đất và bàn giao rừng trên thực địa thực hiện theo Mẫu số 22 tại Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số 44/2026/QĐ-UBND và trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất.

- Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính;

- Cơ quan chuyên môn về lâm nghiệp cập nhật, lưu trữ hồ sơ giao rừng, cho thuê rừng theo pháp luật về lâm nghiệp đối với trường hợp giao đất và giao rừng, cho thuê đất và cho thuê rừng.

THÀNH PHẦN HỒ SƠ

CÁCH THỨC THỰC HIỆN

Hình thức nộp	Thời hạn giải quyết	Phí, lệ phí	Mô tả
Trực tiếp	15 ngày	Miễn phí	Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công., Nộp thông qua dịch vụ bưu chính công ích., Nộp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công., Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công. * Đối với các xã miền núi, biên giới; đảo; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện không quá 25 ngày., Nộp thông qua dịch vụ bưu chính công ích. *Đối với các xã miền núi, biên giới; đảo; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện không quá 25 ngày., Nộp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công. * Đối với các xã miền núi, biên giới; đảo; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện không quá 25 ngày.
Qua bưu điện	15 ngày	Miễn phí	Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công., Nộp thông qua dịch vụ bưu chính công ích., Nộp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công., Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công. * Đối với các xã miền núi, biên giới; đảo; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện không quá 25 ngày., Nộp thông qua dịch vụ bưu chính công ích. *Đối với các xã miền núi, biên giới; đảo; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện không quá 25 ngày., Nộp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.

			* Đối với các xã miền núi, biên giới; đảo; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện không quá 25 ngày.
Trực tuyến	15 ngày	Miễn phí	Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công., Nộp thông qua dịch vụ bưu chính công ích., Nộp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công., Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công. * Đối với các xã miền núi, biên giới; đảo; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện không quá 25 ngày., Nộp thông qua dịch vụ bưu chính công ích. *Đối với các xã miền núi, biên giới; đảo; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện không quá 25 ngày., Nộp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công. * Đối với các xã miền núi, biên giới; đảo; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện không quá 25 ngày.
Trực tiếp	25 ngày	Miễn phí	Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công., Nộp thông qua dịch vụ bưu chính công ích., Nộp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công., Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công. * Đối với các xã miền núi, biên giới; đảo; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện không quá 25 ngày., Nộp thông qua dịch vụ bưu chính công ích. *Đối với các xã miền núi, biên giới; đảo; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời g

			ian thực hiện không quá 25 ngày., Nộp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công. * Đối với các xã miền núi, biên giới; đảo; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện không quá 25 ngày.
Qua bưu điện	25 ngày	Miễn phí	Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công., Nộp thông qua dịch vụ bưu chính công ích., Nộp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công., Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công. * Đối với các xã miền núi, biên giới; đảo; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện không quá 25 ngày., Nộp thông qua dịch vụ bưu chính công ích. *Đối với các xã miền núi, biên giới; đảo; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện không quá 25 ngày., Nộp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công. * Đối với các xã miền núi, biên giới; đảo; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện không quá 25 ngày.
Trực tuyến	25 ngày	Miễn phí	Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công., Nộp thông qua dịch vụ bưu chính công ích., Nộp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công., Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công. * Đối với các xã miền núi, biên giới; đảo; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện không quá 25 ngày., Nộp thông qua dịch vụ bưu chính công ích. *Đối với các xã miền núi, biên giới; đ

			ảo; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện không quá 25 ngày., Nộp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công. * Đối với các xã miền núi, biên giới; đảo; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện không quá 25 ngày.
--	--	--	---

CĂN CỨ PHÁP LÝ

Tên văn bản pháp lý	Mã văn bản
Nghị định số 118/2025/NĐ-CP của Chính phủ: Về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quốc gia	118/2025/NĐ-CP
Luật Đất đai ngày 18/01/2024;	31/2024/QH15
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 118/2025/NĐ-CP thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quốc gia	367/2025/NĐ-CP
quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai	49/2026/NĐ-CP
Về việc phân cấp cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện một số nhiệm vụ trong lĩnh vực Đất đai trên địa bàn tỉnh Lai Châu	28/2026/QĐ-UBND
Nghị định 156/2018/NĐ-CP	156/2018/NĐ-CP
44/2026/NĐ-CP	44/2026/NĐ-CP
Nghị định 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.	102/2024/NĐ-CP

Quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai	254/2025/QH15
Luật 16/2017/QH14	16/2017/QH14

CƠ QUAN THỰC HIỆN

Không có thông tin

YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

- a) Điều kiện chung đối với người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất:
- Ký quỹ hoặc các hình thức bảo đảm khác theo quy định của pháp luật về đầu tư.
 - Có năng lực tài chính để bảo đảm việc sử dụng đất theo tiến độ của dự án đầu tư và điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan.
 - Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai hoặc có vi phạm quy định của pháp luật về đất đai nhưng đã chấp hành xong quyết định, bản án đã có hiệu lực pháp luật của cơ quan có thẩm quyền tại thời điểm đề nghị giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Việc xác định người sử dụng đất vi phạm quy định của pháp luật về đất đai áp dụng đối với tất cả các thửa đất đang sử dụng trên địa bàn cả nước.
- b) Ngoài điều kiện chung tại điểm a, phải thêm điều kiện đối với một số trường hợp cụ thể như sau:
- Đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất: Đã hoàn thành trách nhiệm theo hợp đồng đã ký kết với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi có quyết định công nhận kết quả trúng thầu và không bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định hủy kết quả trúng thầu theo quy định tại khoản 8 Điều 126 Luật Đất đai.
 - Việc thực hiện đồng thời thủ tục giao đất và giao rừng, cho thuê đất và cho thuê rừng khi đủ điều kiện:
 - + Người có thẩm quyền giao đất là người có thẩm quyền giao rừng.
 - + Người có thẩm quyền cho thuê đất là người có thẩm quyền cho thuê rừng.

KẾT QUẢ XỬ LÝ

Quyết định giao đất; cho thuê đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất và cho thuê rừng

Mã: H35.KQ.33

TỪ KHÓA

MÔ TẢ

